

Na zabezpečenie oprávnených záujmov a potrieb príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany, na zlepšenie podmienok výkonu štátnej služby, zdravotných, sociálnych a kultúrnych podmienok vrátane podmienok na využívanie voľného času zmluvné strany:

Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
zastúpený riaditeľom

plk. PhDr. Michalom HRNČIAROM
(ďalej len „zamestnávateľ“)

na jednej strane

a

Základná organizácia odborového zväzu
Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany
zastúpená predsedom

npor. Mgr. Janou RUFUSOVOU
(ďalej len „odborová organizácia“)

na strane druhej

uzatvárajú

**podnikovú Kolektívnu zmluvu
pre príslušníkov Ústavu na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Sučany**

na rok 2026

Prvá hlava

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

(1) Podľa § 229 ods. 1 a 2 zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe príslušníkov“) a § 2 ods. 3 písmeno a) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kolektívnom vyjednávaní“) zmluvné strany uzatvárajú túto podnikovú kolektívnu zmluvu (ďalej len „zmluva“) pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „príslušník“).

(2) Zmluva je záväzná pre služobný úrad Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany (ďalej len „služobný úrad“) a všetkých príslušníkov služobne zaradených v služobnom úrade. Partnerom zamestnávateľa je odborová organizácia, v mene ktorej pri rokovaní vystupuje jej predseda alebo poverený člen výboru odborovej organizácie.

(3) Zamestnávateľ umožní pôsobenie odborovej organizácie v služobnom úrade a uznáva odborovú organizáciu ako oprávneného zástupcu príslušníkov pri kolektívnom vyjednávaní.

(4) Všeobecné podmienky záväzné pre zamestnávateľa a odborovú organizáciu sú určené v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov na kalendárny rok 2026.

Druhá hlava

SOCIÁLNY FOND

Čl. 2

Tvorba a použitie sociálneho fondu

(1) Celkový prídelený do sociálneho fondu je tvorený spoločne so sociálnym fondom pre zamestnancov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zamestnanec“). Zmluvné strany sa dohodli, že výška tvorby sociálneho fondu sa určuje nasledovne:

- a) povinný prídelený vo výške **1%** a
- b) ďalší prídelený zamestnávateľa vo výške **0,42%**,
zo základu na určenie prídelený podľa osobitného predpisu.¹⁾

- (2) Sociálny fond sa v roku 2026 použije takto:
- a) formou nepeňažného príspevku na stravovanie vo výške **0,80 €** na každý zakúpený stravný lístok, zakúpený gastrolístok, vyplatený finančný príspevok na stravovanie príslušníkovi,

¹⁾ § 3 zákona č. 152/1994 Z. z.

- b) najviac **30%** prostriedkov sociálneho fondu podľa odseku 4 formou peňažného plnenia na zorganizovanie:
- oslavy Medzinárodného dňa žien,
 - kultúrnych a športových podujatí a výletov za účasti nezaopatrených detí,
 - spoločenskej akcie pri príležitosti Medzinárodného dňa detí pre zúčastnené deti do 15-teho roku veku dosiahnutom v danom kalendárnom roku,
 - spoločenskej akcie pri príležitosti sv. Mikuláša pre prihlásené deti do 15-teho roku veku dosiahnutom v danom kalendárnom roku,
 - oslavy Dňa zboru v ústave, oslavu 50. výročia založenia ústavu,
 - na úhradu dopravy na Krátkodobú rekreáciu príslušníkov a zamestnancov ústavu, ich rodinných príslušníkov a iných osôb,
 - na úhradu dopravy na výlety príslušníkov a zamestnancov ústavu, ich rodinných príslušníkov a iných osôb,
 - ako aj na ďalšiu realizáciu ústavnej (podnikovej) sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o príslušníkov,
- c) najviac **20%** prostriedkov sociálneho fondu podľa odseku 4 na poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci a návratnej sociálnej výpomoci,
- d) na príspevok na detskú rekreáciu vo výške **3 eur** na jedno dieťa a noc pobytu,
- e) nevyčerpaný zostatok tvorby sociálneho fondu formou peňažného plnenia - príspevku každému príslušníkovi v termíne vyplatenia služobného príjmu za mesiac november 2026 ako príspevok na dopravu do zamestnania a späť a na regeneráciu pracovnej sily.

(3) V mesiacoch január až november 2026 sa môžu na poskytnutie sociálnej výpomoci použiť prostriedky sociálneho fondu určené na použitie podľa ods. 2 písm. e); pritom sa však nesmie ohroziť ich použitie na účely uvedené v ods. 2 písm. e).

(4) Výšku sociálneho fondu určeného na použitie podľa odseku 2 tvorí:

- a) zostatok z roku 2025,
- b) tvorba sociálneho fondu za obdobie január až december 2026.

(5) Príslušníkovi sa sociálny fond podľa ods. 2 písm. e) vyplatí pomernou časťou v závislosti od dĺžky trvania služobného pomeru v roku 2026.

(6) Ak príslušník nastúpil do služobného pomeru v priebehu kalendárneho mesiaca, bude sa pre účely výpočtu, ako by nastúpil prvého dňa daného kalendárneho mesiaca.

(7) Nevyčerpané prostriedky z časti sociálneho fondu uvedené v ods. 2 sa prevedú do roku 2027. Nevyčerpaná časť zo sociálneho fondu za mesiac december 2026 sa prevedie do roku 2027.

(8) Na plnenia poskytnuté zo sociálneho fondu sa vzťahujú ustanovenia zákona o dani z príjmov²⁾.

²⁾ Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Regenerácia pracovnej sily

(1) Z prostriedkov sociálneho fondu podľa čl. 2 ods.2 písm. b) sa uhradia náklady spojené s dopravou na zájazdy realizované služobnými dopravnými prostriedkami (RGR č.25/2015 o prevádzke služobných motorových vozidiel a motorovej techniky v Zbore väzenskej a justičnej stráža v znení neskorších predpisov) alebo inými dopravnými prostriedkami (súkromní prepravcovia), výlety, spoločenské, športové a kultúrne podujatia. Termíny zájazdov, výletov, kultúrno – spoločenských aktivít odborovej organizácie na príslušný kalendárny rok budú včas prerokované so služobným úradom. To neplatí na akcie organizované odborovou organizáciou len pre členov odborovej organizácie.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že doprava účastníkov detskej rekreácie, organizovanej Útvorom sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráža sa bude hradiť z prostriedkov sociálneho fondu zamestnávateľa na základe faktúry, ktorú vystaví a zašle poskytovateľ dopravy, ktorým je Zbor väzenskej a justičnej stráža. Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť príslušníkom, ich rodinným príslušníkom, výsluhovým dôchodcom a ich rodinným príslušníkom a iným osobám využitie služobných motorových vozidiel bez úhrady za účelom dopravy zo sídla služobného úradu do miesta krátkodobej rekreácie, ktorá je uvedená v Pláne akcií Zboru väzenskej a justičnej stráža na rok 2026 a späť.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že príslušníkom – žiadateľom o pridelenie detskej rekreácie, organizovanej Útvorom sociálneho zabezpečenia Zboru väzenskej a justičnej stráža sa bude hradiť z prostriedkov sociálneho fondu služobného úradu suma vo výške **3 EUR** na 1 dieťa za noc takéhoto pobytu.

(4) Oddelenie ekonomiky služobného úradu zabezpečí vyplatenie príslušnej sumy formou peňažného plnenia podľa Čl. 2 ods. 2 písm. d) tejto zmluvy ako súčasť služobného príjmu žiadateľovi detskej rekreácie (po absolvovaní detskej rekreácie) v najbližšom výplatnom termíne. Podklady o účasti dieťaťa príslušníka na detskej rekreácii doručí na oddelenie ekonomiky personálna skupina. Pri tejto úhrade nie je nutné realizovať zasadnutie sociálnej komisie.

(5) Pri využití sociálneho fondu podľa tohto článku nesmú byť pri akciách odborovej organizácie podľa ods. 1 diskriminovaní nečlenovia odborovej organizácie.

Čl. 4

Stravovanie v niektorých osobitných prípadoch

(1) Príslušníkom zboru, ktorým zamestnávateľ nedokáže zabezpečiť stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení (justičná stráž, referenti režimu zabezpečujúci pracovisko odsúdených v Sučanoch), je umožnený výber medzi zabezpečením stravovania prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby³⁾ formou stravovacích poukážok (ďalej len „gastrolístky“), alebo formou vyplácania finančného príspevku na stravovanie. Tento ich výber je platný na obdobie jedného kalendárneho roka. Rozhodnutie na nasledujúci kalendárny rok, príslušník vykoná do 30. novembra príslušného roka formou písomnej žiadosti, ktorú doručí na personálnu skupinu.

(2) Príslušníkovi zboru, ktorý sa nemôže stravovať v stravovacom zariadení ústavu zo zdravotných dôvodov a má túto skutočnosť doloženú lekárskou správou ošetrojúceho

lekára poskytujúceho špecializovanú zdravotnú starostlivosť v odbore vnútorné lekárstvo, gastroenterológia, diabetológia, chirurgia a klinická imunológia alebo alergológia, je umožnené požiadať o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie vo výške podľa osobitného predpisu⁴⁾. Lekársku správu a opodstatnenosť žiadosti posúdi lekár služobného úradu. Príslušník zboru predloží riaditeľovi ústavu Žiadosť o vyplácanie finančného príspevku na stravovanie spolu s písomným odporúčaním lekára služobného úradu. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na stravovanie bude opakovane podávaná príslušníkom zboru každé dva roky z dôvodu potvrdenia aktuálneho zdravotného stavu. V prípade, ak nie je možné zlepšenie prípadne zmena zdravotného stavu, žiadosť sa predkladá len raz s poznámkou o tejto skutočnosti.

(3) Pri týchto formách poskytovania stravovania je pre príslušníka zboru stanovená nominálna hodnota gastrolístka a finančného príspevku na stravu vo výške najmenej 85% stravného v časovom pásme 5 až 12 hodín z aktuálne platného opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného. Takto vypočítaná suma sa zaokrúhli na jedno desatinné miesto smerom nahor.

(4) Finančný príspevok na stravovanie je vyplácaný prvý deň príslušného kalendárneho mesiaca na príslušný kalendárny mesiac v plnej výške podľa počtu pracovných dní v mesiaci na bankový účet príslušníka, ktorý je určený na vyplácanie služobného príjmu. Po ukončení mesiaca zamestnávateľ vysporiada preddavkovo vyplatený finančný príspevok na stravovanie v služobnom príjme príslušníka na základe výkazu služobnej činnosti

Čl. 5

Finančný príspevok

(1) Finančné príspevky poskytuje zamestnávateľ v rámci realizácie podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o príslušníkov ústavu s výnimkou príslušníkov v neplatenej zálohe.

2) Finančné príspevky zamestnávateľ vyplatí:

a) Bezpríspevkovým darcom krvi oceneným v období od 1.januára 2026 do 31. decembra 2026 pri udelení

- bronzovej Janského plakety	150,00 Eur
- striebornej Janského plakety	200,00 Eur
- zlatej Janského plakety	250,00 Eur
- vyššieho ocenenia	300,00 Eur

³⁾ § 141 ods. 2 písm. h) a i) Zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

⁴⁾ § 141 ods. 2 písm. j) Zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

Uvedený príspevok bude vyplatený na základe predloženia potvrdenia vydaného Slovenským Červeným krížom predsedovi poradnej komisie na posudzovanie a predkladanie návrhov na využitie sociálneho fondu (najneskôr do 31. decembra 2026). Predseda poradnej komisie na posudzovanie a predkladanie návrhov na využitie sociálneho fondu podá návrh na personálnu skupinu, ktorá pripraví rozhodnutie riaditeľa ústavu o poskytnutí príspevku.

Po rozhodnutí riaditeľa ústavu personálna skupina zabezpečí doručenie na oddelenie ekonomiky, ktorá zabezpečí vykonanie zrážky dane z príjmov⁵⁾, odvod poistného⁶⁾ a vyplatenie príslušníkovi.

b) Zamestnávateľ vyplatí odmenu pri pracovnom jubileu formou finančného príspevku zo sociálneho fondu príslušníkovi, ktorý nepretržite odpracoval v Zbore väzenskej a justičnej stráže 15, 20, 25, 30, 35, 40 rokov:

- pri nepretržitom odpracovaní 15 rokov vo výške 150eur
- pri nepretržitom odpracovaní 20 rokov vo výške 200 eur
- pri nepretržitom odpracovaní 25 rokov vo výške 250 eur
- pri nepretržitom odpracovaní 30 rokov vo výške 300 eur
- pri nepretržitom odpracovaní 35 rokov vo výške 350 eur
- pri nepretržitom odpracovaní 40 rokov vo výške 400 eur

(2) Odmena pri pracovnom jubileu bude vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po dosiahnutí jubilea na základe podkladu personálnej skupiny, kde bude uvedené meno a priezvisko príslušníka zboru, dátum prijatia do služobného pomeru a počet odpracovaných rokov výška finančného príspevku.

(3) Odmena pri životnom jubileu pri dosiahnutí 50 rokov veku, 60 rokov veku a 70 rokov veku a to v tomto znení: Služobný úrad poskytne príslušníkovi odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku, pri dosiahnutí 60 rokov veku :

- a) vo výške 25% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru menej ako 5 rokov,
- b) vo výške 35% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 5 rokov a menej ako 10 rokov,
- c) vo výške 45% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 10 rokov a menej ako 15 rokov,
- d) vo výške 55% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 15 rokov a menej ako 20 rokov,
- e) vo výške 65% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 20 rokov a menej ako 25 rokov,
- f) vo výške 75% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 25 rokov,
- g) vo výške 100% z jeho posledného priznaného mesačného služobného príjmu, pri dĺžke nepretržitého trvania služobného pomeru viac ako 30 rokov.

5) Zákon 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

6) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čl. 6.

Zásady použitia sociálneho fondu

(1) Zákon NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde (ďalej len „zákon o sociálnom fonde“) a zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov stanovuje, že prostriedky fondu sú určené pre sociálne potreby pracovníkov. Príspevok sa nebude vyplácať tým príslušníkom, ktorých služobný pomer sa skončil do 30. novembra 2026 vrátane.

(2) Príspevky z prostriedkov sociálneho fondu možno poskytnúť v rozsahu a podľa týchto zásad príslušníkom služobného úradu. Na poskytnutie príspevku zo sociálneho fondu nie je právny nárok. Zamestnávateľ v spolupráci s odborovou organizáciou zostavujú rozpočet o tvorbe a použití prostriedkov sociálneho fondu podľa znenia zákona o sociálnom fonde. Zmluvné strany sú oprávnené v odôvodnených prípadoch a v súlade so znením zákonov rozhodovať o čiastočných úpravách medzi jednotlivými položkami.

(3) Príspevok zo sociálneho fondu sa vo výplatnom termíne za mesiac november 2026 nebude vyplácať za taký mesiac, v ktorom príslušník nevytváral sociálny fond (t.j. neplatené služobné voľno dlhšie ako jeden mesiac, rodičovská dovolenka, práceneschopnosť dlhšia ako jeden mesiac). To neplatí v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania.

(4) Odsek 3 sa neuplatňuje, ak príslušník v jednotlivom mesiaci odpracuje aspoň jeden deň. V tom prípade sa postupuje tak, akoby odpracoval celý mesiac a bude mu príspevok za daný mesiac vyplatený.

(5) Poskytnutím návratnej sociálnej výpomoci nesmie byť ohrozené použitie sociálneho fondu podľa čl. 2 ods. 2 písm. a) až e) tejto zmluvy. Návratnosť návratnej sociálnej výpomoci musí byť zabezpečená najneskôr do 30. novembra príslušného kalendárneho roku. To neplatí v prípadoch hodných osobitného zreteľa.

Tretia hlava

SOCIÁLNA VÝPOMOC

A ZÁSADY POSKYTOVANIA SOCIÁLNEJ VÝPOMOCI

Prvý diel

Úvodné ustanovenia

Čl. 7.

(1) Zo sociálneho fondu sa môže za nižšie uvedených podmienok poskytnúť príslušníkovi sociálna výpomoc.

(2) Sociálna výpomoc slúži na urýchlené riešenie ťažkej sociálnej situácie príslušníka vzniknutej následkom náhlejšej a nepredvídateľnej udalosti alebo životnej udalosti, ktorá vyžaduje zvýšené finančné náklady.

- (3) Sociálna výpomoc sa môže poskytnúť ako:
- a) nenávratná sociálna výpomoc, alebo
 - b) návratná sociálna výpomoc.

Druhý diel

Nenávratná sociálna výpomoc

Čl. 8

- (1) Nenávratná sociálna výpomoc sa môže poskytnúť:
- a) pri úmrtí blízkej osoby⁷⁾ príslušníka,
 - b) pri dlhodobom ťažkom ochorení príslušníka, prípadne člena jeho domácnosti⁸⁾, vyžadujúcim zvýšené náklady liečby,
 - c) pri vzniku rozsiahlej škody na majetku príslušníka následkom živeľnej udalosti,
 - d) pri ďalších závažných sociálnych situáciách príslušníka.

(2) Nenávratná sociálna výpomoc sa poskytuje maximálne do výšky 500 €. Vypláca sa na bankový účet príslušníka.

(3) Nenávratnú sociálnu výpomoc možno na jednu udalosť poskytnúť len raz.

Tretí diel

Návratná sociálna výpomoc

Čl. 9

- (1) Návratná sociálna výpomoc sa môže poskytnúť:
- a) v prípade uvedenom v čl. 8 ods. 1 zmluvy,
 - b) príslušníkovi ako finančná výpomoc pri vlastnej svadbe,
 - c) príslušníkovi na štandardné zariadenie domácnosti jedenkrát počas trvania služobného pomeru,
 - d) príslušníkovi, ktorému boli odcudzené finančné prostriedky a z toho dôvodu sa dostal do ťaživej finančnej situácie,
 - e) príslušníkovi na úhradu nákladov za získavanie alebo zvyšovanie vzdelania,

(2) Návratná sociálna výpomoc sa poskytuje maximálne do výšky 1000€. Vypláca sa na bankový účet príslušníka.

(3) Návratnú sociálnu výpomoc možno na jednu udalosť poskytnúť len raz za kalendárny rok.

(4) Vo výnimočných prípadoch, hodných osobitného zreteľa, môže byť poskytnutá na jednu udalosť súčasne nenávratná sociálna výpomoc a návratná sociálna výpomoc.

7) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Š t v r t ý d i e l
Poskytovanie nenávratnej sociálnej výpomoci a
návratnej sociálnej výpomoci

Čl. 10
Rozhodnutie o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci a
návratnej sociálnej výpomoci

(1) O poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci a návratnej sociálnej výpomoci (ďalej len „sociálna výpomoc“), ako aj o jej výške rozhoduje na základe návrhu poradnej komisie na posudzovanie a predkladanie návrhov na využitie sociálneho fondu (ďalej len „komisia“) riaditeľ ústavu.

(2) Rozhodnutie o poskytnutí sociálnej výpomoci, ako aj o jej výške (ďalej len „rozhodnutie“) musí mať písomnú formu.

Čl. 11
Komisia

(1) Komisiu zriaďuje svojím rozkazom riaditeľ ústavu. Komisia je poradným orgánom riaditeľa ústavu.

(2) Účelom komisie je sústredovanie a posudzovanie podnetov na využitie sociálneho fondu, sústredovanie a posudzovanie žiadostí o poskytnutie sociálnej výpomoci a príprava návrhov rozhodnutí.

(3) Komisia pozostáva z predsedu komisie, podpredsedu komisie a štyroch členov. Tvoria ju predseda základnej organizácie, vedúci personálnej skupiny ústavu, vedúci oddelenia ekonomiky ústavu, vedúci oddelenia ochrany ústavu a dvaja členovia základnej organizácie.

(4) Komisiu zvoláva a jej činnosť riadi predseda komisie.

(5) V prípade, ak prejednanie veci neznesie odklad a predseda komisie nie je prítomný, komisiu zvoláva a jej činnosť riadi podpredseda komisie.

(6) Komisia sa schádza podľa potreby, avšak minimálne raz za štvrt'rok; to neplatí, ak nebola v danom štvrt'roku podaná žiadna žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci.

(7) Komisia rozhoduje verejným hlasovaním. V prípade rovnosti hlasov má rozhodujúci hlas predsedajúci komisie.

(8) Pri rozhodovaní o sociálnej výpomoci sa zohľadňujú aj nasledujúce skutočnosti:

- a) či, kedy a za akým účelom už bola príslušníkovi žiadajúcemu o sociálnu výpomoc (ďalej len „žiadateľ“) poskytnutá sociálna výpomoc v posledných troch rokoch od roku, v ktorom žiada o poskytnutie sociálnej výpomoci,
- b) či a z akého dôvodu bola odmietnutá žiadateľom už schválená sociálna výpomoc (čl. 13 ods. 2 zmluvy),
- c) či boli žiadateľom dodržané termíny a výška splátok pri predchádzajúcich sociálnych výpomociach.

(9) Stanovisko komisie musí mať písomnú formu.

(10) Administratívne práce pre komisiu zabezpečuje člen komisie určený predsedom komisie.

Čl. 12

Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci

(1) Žiadosť o poskytnutie sociálnej výpomoci (ďalej len „žiadosť“) musí mať písomnú formu.

(2) Žiadateľ doručí žiadosť predsedovi komisie prostredníctvom organizačno - právneho oddelenia.

(3) Žiadosť musí obsahovať nasledujúce údaje:

- a) aký druh sociálnej výpomoci žiadateľ požaduje,
- b) aká je požadovaná výška sociálnej výpomoci,
- c) či sa jedná o prvú žiadosť, alebo už v minulosti bola sociálna výpomoc poskytnutá

(4) Žiadosť musí ešte okrem náležitostí uvedených v odseku 3 obsahovať:

- a) ak ide o nenávratnú sociálnu výpomoc a návratnú sociálnu výpomoc aj dôvod žiadosti, resp. účel použitia (čl. 8 ods. 1 a čl. 9 ods. 1 zmluvy),
- b) ak ide o návratnú sociálnu výpomoc:
 - 1. poskytované záruky návratnosti sociálnej výpomoci (ručiteľ'a),
 - 2. termín splatenia sociálnej výpomoci.

Čl. 13

Ručenie za poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci

(1) Poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci sa zabezpečuje ručením podľa osobitného predpisu⁸⁾. Hlavný spôsob ručenia je ručenie zrážkami zo služobného príjmu príslušníka⁹⁾.

(2) Ručiteľom musí byť príslušník služobného úradu alebo zamestnanec služobného úradu, ktorý sám v príslušnom roku nepožiadaval o sociálnu výpomoc.

(3) Poskytnutú návratnú sociálnu výpomoc alebo ich nesplatenú časť (ďalej len „pohľadávka“) je ručiteľ povinný uhradiť, ak je príslušník, ktorému bola poskytnutá návratná sociálna výpomoc (ďalej len „dlžník“) v omeškaní so splátkami.

(4) Ak pohľadávka nie je uhradená v dohodnutej lehote ani ručiteľom, bude sa pohľadávka vymáhať súdnou cestou. V prípade súdneho vymáhania pohľadávky preberá ručiteľ záväzok ručenia aj za súdne trovy spojené s vymáhaním pohľadávky.

(5) V prípade skončenia služobného pomeru dlžníka sa pohľadávka uhradí z dlžníkovho platu. Ak je predpoklad, že tento nebude postačovať, musí byť dohodnutý s dlžníkom spôsob a termíny splácania pohľadávky tak, aby bol dodržaný pôvodne dohodnutý termín splatenia pohľadávky.

Čl. 14

Zmluva o poskytnutí sociálnej výpomoci

(1) Na základe platného rozhodnutia uzatvorí ústav a žiadateľ Zmluvu o poskytnutí sociálnej výpomoci.

(2) V prípade, že žiadateľ odmietne uzatvoriť Zmluvu o poskytnutí sociálnej výpomoci, zaznačí sa táto skutočnosť spolu s dôvodom odmietnutia do žiadosti a spolu s rozhodnutím sa uloží u predsedu komisie.

(3) Zmluva o poskytnutí sociálnej výpomoci musí obsahovať minimálne tieto ustanovenia:

- a) predmet zmluvy o poskytnutí sociálnej výpomoci,
- b) dôvod žiadosti, resp. účel použitia sociálnej výpomoci,
- c) spôsob a termíny splácania sociálnej výpomoci,
- d) ručenie za sociálnu výpomoc.

(4) Ustanovenia odseku 3 písm. c) a d) sa nepoužijú v prípade Zmluvy o poskytnutí nenávratnej sociálnej výpomoci.

(5) Hlavný spôsob splácania pohľadávky je zrážkami zo služobného príjmu.

P i a t y d i e l

Čl. 15

Spoločné ustanovenia k tretej časti

(1) Ústav ako poskytovateľ sociálnej výpomoci má právo kontroly použitia poskytnutej sociálnej výpomoci.

(2) V prípade zistenia, že sociálna výpomoc bola použitá na iný účel ako je uvedený v Zmluve o poskytnutí sociálnej výpomoci, je príslušník, ktorému bola poskytnutá sociálna výpomoc, povinný túto bezodkladne vrátiť.

(3) Výklad ustanovení tretej časti tejto zmluvy vykonáva komisia.

Š t v r t á h l a v a **ŠTÁTNOZAMESTNANECKÉ VZŤAHY**

Čl. 16 **Všeobecné ustanovenia**

(1) Zmluvné strany zabezpečia zachovanie všetkých odborových práv podľa ustanovení zákona o štátnej službe príslušníkov, najmä ustanovenie § 225 ods. 2 písm. a) tak, že zamestnávateľ predloží odborovému orgánu návrh akejkoľvek systemizačnej zmeny na vyjadrenie, ktoré odosiela spoločne s návrhom zmeny systemizácie na Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže.

(2) Zmluvné strany sa dohodli, že cesty príslušníka zvoleného do odborových orgánov, ktoré sú vykonávané na podnet štátnych, služobných a odborových orgánov konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky (zasadania a rokovania štátnych orgánov, služobných orgánov, odborových orgánov a pod.), alebo sú vykonávané na podnet záujmového združenia policajtov¹⁰⁾ (zasadania, rokovania odborových orgánov, činnosť súvisiaca s postavením a cieľmi odborového zväzu) sa považujú za služobné cesty s nárokom na náhradu preukázateľných výdavkov podľa ustanovení v osobitnom predpise.¹¹⁾

Do nevyhnutného potrebného času sa započítava aj čas skutočného odchodu a čas skutočného príchodu dopravného prostriedku, ktorý príslušníka zboru dopraví do miesta konania akcie (zasadania a rokovania štátnych orgánov, služobných orgánov, odborových orgánov a pod.) a späť.

(3) Zmluvné strany sa dohodli, že príslušníkom zboru bude zabezpečené stravovanie vo všetkých zmenách nad rámec ustanovení osobitným predpisom¹²⁾:

- a) ak zmena príslušníka zboru trvá viac ako 11 hodín, ale netrvá viac ako 12 hodín, služobný úrad poskytne dve hlavné teplé jedlá za zníženú cenu vrátane vhodného nápoja,
- b) ak zmena trvá viac ako 17 hodín, služobný úrad poskytne tri hlavné teplé jedlá za zníženú cenu vrátane vhodného nápoja.

(4) Ak príslušník na základe príkazu nadriadeného bude vykonávať služobnú pohotovosť na pracovisku, bude mu zabezpečené stravovanie za predpokladu, že doba jej trvania bude dlhšia ako štyri hodiny. Formy stravovania, vrátane typov stravovacích zariadení s prihliadnutím na miestne podmienky a na zdravotný stav príslušníka zboru, budú dohodnuté medzi nadriadeným služobného úradu a príslušnou odborovou organizáciou.

(5) Pri zabezpečovaní stravovania príslušníkov zboru prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, zabezpečí služobný úrad príslušníkovi zboru stravovacie poukážky (gastrolístky). Pri takejto forme poskytovania stravovania bude pre príslušníka zboru stanovená nominálna hodnota gastrolístka vo výške sumy stravného pre časové pásmo 5 až 12 hodín, ktorú stanovuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Toto ustanovenie sa použije i v prípadoch, ak odobratie stravy vylučujú podmienky výkonu štátnej služby. Príslušník zboru, ktorý sa nemôže stravovať v stravovacom zariadení zboru, je:

¹⁰⁾ § 188a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

¹¹⁾ § 111 ods.1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

¹²⁾ § 141 ods. 2 písm. i) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

- a) príslušník zboru justičnej stráže (dislokácia budovy súdu nie je v blízkosti stravovacieho zariadenia zboru),
- b) príslušník zboru vyslaný rozkazom nadriadeného služobného úradu na výkon štátnej služby v mieste výkonu štátnej služby (napr. dohľad na pracovisku odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody),
- c) príslušník zboru vyslaný rozkazom nadriadeného služobného úradu na plnenie úloh súvisiacich s výkonom služby v mieste výkonu štátnej služby,
- d) príslušník zboru, ktorého výkon štátnej služby sa v priebehu dňa zmenil a bol vyslaný na plnenie služobných úloh mimo miesta výkonu štátnej služby; príslušník zboru týmto splní zákonnú podmienku na vznik povinnosti služobného úradu podľa osobitného predpisu¹³⁾ a zároveň nesplní zákonnú podmienku podľa osobitného predpisu.¹⁴⁾

(6) V prípade, ak finančná situácia v oblasti rozpočtu mzdových prostriedkov zboru umožní tvorbu fondu odmien, riaditeľ služobného úradu prerokuje s predsedom základnej organizácie alebo povereným zástupcom základnej organizácie objem finančných prostriedkov určených na odmeny príslušníkov a jeho rozdelenie na jednotlivé úseky služobného úradu v nadväznosti na vyhodnotenie plnenia úloh.

(7) Zmluvné strany sa dohodli, že predsedovi základnej organizácie odborového zväzu bude mať na odborársku prácu v základnej organizácii vyčlenených 8 hodín služobného voľna s nárokom na služobný plat za mesiac v základnej organizácii, ktorá má do 100 členov, 16 hodín služobného voľna za mesiac v základnej organizácii nad 100 členov s nárokom na služobný plat. Uvedené hodiny sa im v plnom rozsahu započítavajú do mesačného fondu času služby.

Čl. 17

Nenároková časť

Zamestnávateľ v rámci svojej disciplinárnej právomoci môže prejaviteľ formou finančnej odmeny, resp. vecným darom, ocenením práce formou ďakovného listu a podobne, spoločenské uznanie príslušníkovi, ktorý vykonal príkladný alebo hrdinský čin.

P i a t a h l a v a

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. 18

(1) Spory vzniknuté pri plnení tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou spoločného rokovania.

(2) Rozhodnutia prijaté na spoločných rokovaníach sú pre zmluvné strany záväzné.

¹³⁾ § 141 ods. 2 písm. i) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

¹⁴⁾ § 121 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov

(3) Rovnopis tejto zmluvy dostanú všetky organizačné zložky ústavu v elektronickej podobe a bude dostupný všetkým príslušníkom na nástenke základnej organizácie.

(4) Každá zo zmluvných strán môže písomne navrhnúť rokovanie o zmene alebo doplnení tejto zmluvy, pričom sa postupuje podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní.

(5) Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

(6) Táto zmluva platí do podpísania novej podnikovej zmluvy.

Registratúrne číslo: ZO OZ ZVJS Sučany 2-12/2025

V Sučanoch dňa: 29.12.2025

Za odborovú organizáciu:

npor. Mgr. Jana Rufusová
predseda odborovej organizácie

Za zamestnávateľa:

plk. PhDr. Michal Hrnčiar
riaditeľ ústavu
